МОНГОЛ УЛСЫН
ХҮНИЙ ЭРХИЙН ҮНДЭСНИЙ КОМИССЫН
ГИШҮҮНИЙ ШААРДЛАГА

2022 оны 01 дугаар сарын 06 № 03/01 Улаанбаатар хот

ӨМНӨГОВЬ АЙМГИЙН ЦОГТЦЭЦИЙ СУМЫН
ИРГЭДИЙН ТӨЛӨӨЛӨГЧДИЙН ХУРЛЫН ДАРГА
Ц.ДОРЖСҮРЭН ТАНАА

Өмнөговь аймгийн Цогтцэций сумын Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын Тэргүүлэгчдийн 2021 оны 12 дугаар сарын 30-ны өдрийн 50 дугаар тогтоолоор “Дархан бэр” энгэрийн тэмдэг, үнэмлэх олгох журмыг баталсан байна.

Уг журамд “Дархан бэр” энгэрийн тэмдэг, үнэмлэх олгох журмын зорилго нь бэр болж очсон айлдаа гурван хүү дараалан төрүүлж, тухайн айлын гал голомт, удам угсааг залгамжлах хөвгүүдийг өсгөн хүмүүжүүлсэн эмэгтэйг хүндэтгэн “Дархан бэр” хэмээн өргөмжилж Цогтцэций сумын нэрэмжит шагнал болох “Дархан бэр” энгэрийн тэмдэг, үнэмлэх олгохтой холбоотой харилцааг зохицуулахад оршино” хэмээн тодорхойлж, журмыг “Цогтцэций сумын иргэдийн төлөөлөгчдийн хурал” гэх цахим хуудсанд байршуулжээ.

Хүний эрхийн Түгээмэл тунхаглалын 7 дугаар зүйлд “Хүн бүр хууль шүүхийн өмнө адил тэгш бөгөөд ямар ч алагчлалгүйгээр хуулиар адилхан хамгаалуулах эрхтэй”, 12 дугаар зүйлд “Хэний ч хувийн болон гэр бүлийн амьдралд хөндлөнгөөс дур мэдэн оролцох ёсгүй”, 16 дугаар зүйлийн 3-д “Гэр бүл бол нийгмийн жам ёсны үндсэн нэгж мөн бөгөөд нийгэм, төрөөр хамгаалуулах эрхтэй”, 25 дугаар зүйлийн 2-д “...Баталгаатай гэр бүлээс гарсан буюу бутач гэдгээс үл хамааран бүх хүүхэд нийгмээс адилхан хамгаалалт эдлэх ёстой”, Иргэний болон улс төрийн эрхийн тухай олон улсын пактын 24 дүгээр зүйлийн 1-д “Аливаа хүүхэд .... хүйс .... үндэсний буюу нийгмийн гарал, хөрөнгө чинээ, төрсөн байдлаар алагчлагдахгүйгээр өөрийн гэр бүл, нийгэм, төрийн зүгээс насанд хүрээгүйнхээ хувьд шаардлага бүхий хамгаалалт эдлэх эрхтэй”, 26 дугаар зүйлд “Бүх хүн хуулийн өмнө тэгш байх бөгөөд аливаа алагчлалгүйгээр хуулиар тэгш хамгаалуулах эрхтэй”, Монгол Улсын нэгдэн орсон Эмэгтэйчүүдийг алагчлах бүх хэлбэрийг устгах тухай конвенцийн 16 дугаар зүйлийн 1 дэх хэсэгт “Оролцогч улсууд гэрлэлт, гэр бүлийн харилцааны бүх асуудлаар эмэгтэйчүүдийг алагчлах үзлийг устгах зохистой бүх арга хэмжээ авах ...”, Монгол Улсын Үндсэн хуулийн Арван дөрөвдүгээр зүйлийн 2 дахь хэсэгт “Хүнийг үндэс, угсаа, хэл, арьсны өнгө, нас, хүйс, нийгмийн гарал, байдал, хөрөнгө чинээ, эрхэлсэн ажил, албан тушаал, шашин шүтлэг, үзэл бодол, боловсролоор нь ялгаварлан гадуурхаж үл болно.” гэж тус тус заасан.

Мөн Жендэрийн эрх тэгш байдлыг хангах тухай хуулийн 4 дүгээр зүйлийн 4.1.4 дэх заалтад “жендэрийн ялгаварлан гадуурхалт” гэж улс төр, эрх зүй, эдийн засаг, нийгэм, соёлын ба гэр бүлийн харилцаанд болон аливаа бусад салбарт эрэгтэй, эмэгтэй хүнийг хүйсийн шинж, гэрлэлтийн байдлаар ялгаварлах, үгүйсгэх, хязгаарлах үйлдэл, эс үйлдэхүйг хэлнэ”, 6 дугаар зүйлийн 6.1 дэх хэсэгт “Улс төр, эрх зүй, эдийн

засаг, нийгэм, соёлын ба гэр бүлийн харилцаанд жендэрийн ялгаварлан гадуурхалтыг хориглоно." гэж тус тус заасан.

Иймд тус сумын Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын Тэргүүлэгчдийн 2021 оны 50 дугаар тогтоолоор баталсан "Дархан бэр" энгэрийн тэмдэг, үнэмлэх олгох журам нь дээр дурдсан олон улсын болон дотоодын хууль тогтоомжоор баталгаажсан хүний эрхийн суурь зарчмыг зөрчсөн шийдвэр байна.

Түүнчлэн "Дархан бэр" энгэрийн тэмдэг, үнэмлэх олгох журмын 3 дугаар зүйлийн 3.3-д "... анх бэр болж очсон айлдаа гурваас дээш хүү дараалан төрүүлсэн ...", 3.4-д "охин төрүүлсэн бол дархан бэрд тооцохгүй" , мөн 3.2 д тухайн эхийн төрүүлж өсгөсөн хүүхдүүд хамаарах ба бусдаас үрчилсэн хүүхэд хамаарахгүй" хэмээн заасан нь Жендэрийн эрх тэгш байдлыг хангах тухай хуулийн 4 дүгээр зүйлийн 4.1.6 дахь заалтад заасан жендэрийн шууд бус ялгаварлан гадуурхалт байна.

Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын тухай хуулийн 5 дугаар зүйлийн 5.1 дэх хэсэгт зааснаар Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурал нь Монгол Улсын хүний эрхийг хамгаалах үндэсний тогтолцооны чухал бүрэлдэхүүн бөгөөд мөн Жендэрийн эрх тэгш байдлыг хангах тухай хуулийн 20 дугаар зүйлд заасны дагуу тухайн орон нутагтаа жендэрийн эрх тэгш байдлыг хангах үүргийг хүлээдэг болохын хувьд иргэдийн хурал, түүний тэргүүлэгчид Монгол Улсын Үндсэн хууль, олон улсын гэрээгээр баталгаажсан хүний эрхийг хүндэтгэж ажиллах, хүний эрхийг зөрчихгүй байх үүрэгтэй.

Хосууд болон хувь хүн хүүхэдтэй болох, хэдэн хүүхэдтэй болох эсэхээ чөлөөтэй бөгөөд хариуцлагатайгаар, аливаа ялгаварлан гадуурхалт, хүчирхийллээс ангид байдлаар шийдэх нь хүний нөхөн үржихүйн эрхэд хамаарах бөгөөд энэхүү сонголтод төр шууд болон шууд бусаар нөлөөлөх ёсгүй.

Захиргааны ерөнхий хуулийн 37 дугаар зүйлийн 37.1 дэх хэсэгт "Захиргааны акт гэж захиргааны байгууллагаас тодорхой нэг тохиолдлыг зохицуулахаар нийтийн эрх зүйн хүрээнд гадагш чиглэсэн, эрх зүйн шууд үр дагавар бий болгосон амаар, бичгээр гаргасан захирамжилсан шийдвэр болон үйл ажиллагааг ойлгоно" хэмээн хуульчилсан бөгөөд Өмнөговь аймгийн Цогтцэций сумын Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын Тэргүүлэгчдийн дээрх тогтоол нь захиргааны акт мөн.

Тус хуулийн 47 дугаар зүйлийн 47.1.6 дахь заалтад "иргэн, хуулийн этгээдийн эрх, хууль ёсны ашиг сонирхолд халдах хуульд заасан үндэслэл байгаагүй захиргааны акт илт хууль бус болно", 48 дугаар зүйлийн 48.2 дахь хэсэгт "Эерэг нөлөөлөл бүхий хууль бус захиргааны актыг дараах тохиолдолд хүчингүй болгоно", мөн зүйлийн 48.2.2 дахь заалтад "бусад этгээдийн эрх, хууль ёсны ашиг сонирхол, эсхүл нийтийн ашиг сонирхолд сөргөөр нөлөөлсөн", 48.2.5 дахь заалтад "нийтээр хүлээн зөвшөөрсөн зан суртахууны хэм хэмжээнд харшилсан" гэж захиргааны актыг хүчингүй болгох эрх зүйн зохицуулалтыг тусгасан байна.

Иймд "Дархан бэр" хэмээн өргөмжилж буй энэхүү шийдвэрийн цаана уг шалгуурыг хангаагүй, мөн эрүүл мэндийн болон бусад шалтгаанаар хүүхэд төрүүлээгүй эмэгтэйчүүдийг дорд үзэх, ялгаатай байдлыг үүсгэх, ялгаварлан гадуурхалт, гэр бүлийн дарамт, хүчирхийлэл зэрэг олон сөрөг үр дагаварыг дагуулж болохыг анхаарч цаашид энэ төрлийн хүний эрхийн зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх, таслан зогсоох зорилгоор Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын тухай хуулийн 27 дугаар зүйлийн 27.2 дахь хэсэгт заасан Комиссын гишүүний бүрэн эрхийн хүрээнд дараах Шаардлагыг хүргүүлж байна. Үүнд:

1. Өмнөговь аймгийн Цогтцэций сумын Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын Тэргүүлэгчдийн 2021 оны 12 дугаар сарын 30-ны өдрийн 50 дугаар тогтоолоор баталсан “Дархан бэр” энгэрийн тэмдэг, үнэмлэх олгох журмаа нэн даруй хүчингүй болгох;
2. Нутгийн өөрөө удирдах байгууллагаас аливаа шийдвэр гаргахдаа Үндсэн хууль болон олон улсын хүний эрхийн гэрээ, конвенцод нийцүүлэх, тухайн шийдвэрийн үр дагавар, сөрөг нөлөөллийг тооцдог байх, цаашид хүнийг хүйсээр ялгаварласан, жендэрийн ялгаварлан гадуурхалт бий болгосон шийдвэр гаргахгүй байхад онцгой анхаарах;
3. Сумын Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын төлөөлөгчдийн хүний эрхийн болон жендэрийн мэдлэг ойлголтыг нэмэгдүүлэх, энэ талаарх сургалтыг үе шаттай, үр дүнтэй зохион байгуулах;
4. Цаашид орон нутагтаа “Дархан бэр”, “Уран бэр” өргөмжлөх зэрэг хүйсэд суурилсан ялгаварлан гадуурхсан аливаа санал, санаачилга, арга хэмжээг уриалах, дэмжих, зохион байгуулахгүй байхад анхаарах;
5. Төсвийн хөрөнгийг үрэлгэн байдлаар үр дүнгүй ажилд зарцуулахгүй байхад анхаарч, орон нутагтаа жендэрийн тэгш байдлыг хангах, хүүхэд аюулгүй өсөх, хөгжих орчин нөхцөл, боломжийг бүрдүүлэх, хүртээмжтэй, чанартай, хүний эрхэд суурилсан төрийн үйл ажиллагааг төлөвлөн ажиллах;

Энэхүү шаардлагын мөрөөр авч хэрэгжүүлсэн арга хэмжээний биелэлт, үр дүнг нотлох баримтын хамт Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын тухай хуулийн 28 дугаар зүйлийн 28.2 дахь хэсэгт заасны дагуу 14 хоногийн дотор ирүүлнэ үү.

ГИШҮҮН Х.МӨНХЗУЛ